

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Rayuan Mal No: 2302-A0010-001-0008

Antara

Amir Arif bin Kamarudin

Perayu

Dengan

**Khairul Anuar bin Kamarudin
Kalam Azam bin Kamarudin**

**Responden 1
Responden 2**

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Kes Saman No.: 10300-044-075-0022-2017

Antara

Amir Arif bin Kamarudin

Plaintif

Dengan

**Khairul Anuar bin Kamarudin
Kalam Azam bin Kamarudin**

**Defendan 1
Defendan 2**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Rayuan Mal No.: 2302-A0010-001-0008, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel)
Pada 2 September 2024 bersamaan 28 Safar 1446H]**

[Rayuan Pengesahan Hibah di bawah seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Perayu: Tidak Diwakili

Peguam Responden 1: Tuan Mohamad Nu'aim bin Mohamad Nasir daripada Tetuan Nu'aim Nisa & Associates

Peguam Responden 2: Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Md Zain @ Zakaria dan Puan Ainaa Muqhriza bin Zabidi daripada Tetuan Nu'aim Nisa & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini dibuat oleh Perayu kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 26/1/2023 dalam Kes Mal No.: 10300-044-075-0022-2017 yang memerintahkan bahawa—

1.1 *Mahkamah menolak tuntutan pengesahan hibah Plaintiff bertarikh 2.12.2016*

1.2 *Mahkamah mensabitkan bahawa hibah yang dibuat oleh si mati Allahyarham Kamaruddin bin Kachar melalui Surat Ikatan Hibah Amanah bertarikh 22.5.2016 adalah sah mengikut hukum syarak.*

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 8/2/2023 untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah. Perayu kemudiannya telah memfailkan Alasan Rayuan bertarikh 4/7/2023 dengan mengemukakan 3 Alasan Rayuan iaitu:

- 2.1 Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan untuk menolak pengesahan hibah Plaintiff sedangkan kes tersebut telah selesai di peringkat Plaintiff dan isu yang perlu diputuskan YA Hakim Bicara adalah berkenaan dengan kewajaran kes tersebut diteruskan berdasarkan Seksyen 126 (3) berkenaan dengan isu bahawa tiada kes perlu dijawab seperti yang dibangkitkan oleh Peguam Defendan 1 dan bukannya berkenaan isu sah atau tidak hibah tersebut.
- 2.2 Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan kes pengesahan hibah tersebut sedangkan kes tersebut hanya Defendan 1 sahaja yang isu tiada kes untuk dijawab manakala Defendan 2 secara konsisten telah bersetuju dengan permohonan Plaintiff dan bersedia untuk memberikan keterangan berdasarkan Seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003.
- 2.3 Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan untuk mensabitkan bahawa hibah yang dibuat oleh si mati Allahyarham Kamarudin bin Kachar bertarikh 22.5.2016 adalah sah mengikut hukum syarak sedangkan Defendan 2 masih belum memberikan keterangan dan kes tersebut masih belum di peringkat akhir selepas kes Plaintiff ditutup.

FAKTA KES

[3] Perayu merupakan adik kandung kepada Responden 1 dan Responden 2 serta anak lelaki kepada si mati yang bernama Allahyarham Kamarudin bin Kachar. Si mati telah meninggal dunia pada 20/12/2016 di Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur.

[4] Perayu telah memfailkan satu tuntutan pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui kes no.: 10300-044-075-0022-2017. Pemohon menuntut agar Mahkamah mengesahkan pemberian hibah yang dibuat oleh Allahyarham si mati pada 2/12/2016 jam lebih kurang 11.45 pagi iaitu baki Unit Pelaburan Amanah Saham Bumiputera (ASB) kepada Plaintif sebanyak 1/3 bahagian, Defendan 1 sebanyak 1/3 bahagian dan Defendan 2 sebanyak 1/3 bahagian serta memohon Mahkamah memerintahkan Surat Ikatan Amanah Hibah bertarikh 22/5/2015 yang dibuat oleh Allahyarham si mati adalah tidak sah serta tidak menepati kehendak hukum syarak.

[5] Berdasarkan Pernyataan Tuntutan Terpinda bertarikh 15/2/2017, Perayu mendakwa bahawa si mati semasa hayatnya telah membuat satu kontrak Hibah Amanah No: HAW1001000002935 di Amanah Saham Nasional, Menara PNB Kuala Lumpur. Bagaimanapun Perayu mendakwa wujud keraguan dan kesangsian mengenai kontrak hibah tersebut mengikut hukum syarak.

[6] Perayu turut mendakwa bahawa sebelum si mati meninggal dunia iaitu pada tarikh 2/12/2016 jam lebih kurang 11.45 pagi semasa menjalani

rawatan rutin di Institut Jantung Negara, si mati telah membuat hibah baharu secara lisan berkaitan baki Unit Pelaburan Amanah Saham ASB dan ASN sebahagimana lafaz berikut:

“In my ASB and ASN there are about RM700,000.00 plus. You all should be comfortable. Divide into three all other cash monies in various banks I want it to divide into three”.

Menurut Perayu selepas melafazkan hibah lisan di atas, si mati telah memperkukuhkan hibah tersebut dengan melafazkan kata-kata berikut:

“My saving in ASB shall be divided equally to 3 son. Khairul 1/3, Kalam 1/3, Amir 1/3. This would be sufficient for all of you”.

[7] Responden 1 tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu dan telah memfailkan Pernyataan Pembelaan pada 21/3/2017. Manakala Responden 2 turut memfailkan Pernyataan Pembelaan bertarikh 11/9/2017 dan mengakui serta tiada bantahan terhadap permohonan Perayu. Perbicaraan telah dijalankan dengan Perayu memberikan keterangan secara bertulis bersama dua orang saksi. Walau bagaimanapun hanya saksi pertama Perayu sahaja yang mengesahkan keterangannya di hadapan YA Hakim Bicara pada 15/12/2021 manakala saksi ke dua tidak berbuat demikian.

[8] Saksi Pertama Perayu hanya sempat disoal balas oleh Peguam Syarie Defendan di separuh prosiding sahaja kerana pada prosiding berikutnya saksi Perayu tersebut tidak hadir dan Perayu telah memberikan perakuan ingin menutup kes bagi pihaknya setakat apa yang dinyatakan di dalam Mahkamah sahaja. Manakala Responden 1 pula tidak berhasrat untuk

memberikan keterangan dan meneruskan kes tanpa mengemukakan hujah berdasarkan seksyen 126 (7) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[9] Mahkamah seterusnya telah mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujahan serentak dan hanya Defendan 1 telah memfailkan hujahan pada 29/11/2022 manakala Perayu dan Responden 2 tidak memfailkan hujahan. Mahkamah telah memutuskan kes ini pada 26/1/2023 sebagaimana perintah seperti di perenggan 1 penghakiman ini.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak Responden 1 serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami berpendapat bahawa isu penting dalam rayuan ini adalah berkenaan sama ada prosiding perbicaraan yang dikendalikan oleh YA Hakim Bicara dalam kes Pengesahan Hibah tersebut telah memenuhi kehendak undang-undang atau sebaliknya.

[11] Berdasarkan isu penting di atas, kami dapati terdapat 2 isu yang kami kenal pasti bagi maksud merungkaikan rayuan ini iaitu:

- a) Sama ada Hakim Bicara bertindak betul apabila tidak mengarahkan Defendan 1 (Responden 1) mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab sebelum memberikan keputusan.

b) Sama ada Hakim Bicara telah bertindak betul apabila tidak membenarkan Defendan 2 (Responden 2) memberikan keterangan terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan malahan terus mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujah bagi menutup kes.

[12] Bagi mengulas kedua-dua isu ini, terlebih dahulu kami merujuk kepada perenggan [11] dan [12] Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 204-205 Rekod Rayuan iaitu:

[11] Pada 22.9.2022, Peguam Syarie Plaintiff telah memfailkan Notis Penarikan Diri Peguam Syarie. Pada 13.10.2022, yang mana sepatutnya tarikh untuk kes sambung bicara tetapi saksi-saksi Plaintiff tidak hadir dan Plaintiff memberiakuan bahawa beliau ingin menutup kes bagi pihaknya setakat apa yang telah dinyatakan pada Mahkamah sahaja.

[12] Defendan 1 pula tidak berhasrat untuk meneruskan keterangan Defendan 1 dan meneruskan kes dengan mengemukakan hujah berdasarkan seksyen 126 (7) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pihak-pihak diarahkan memfailkan penghujahan secara serentak pada 28.11.2022. D 1 telah memfailkan hujah pada 29.11.2022 manakala P dan D2 tidak memfailkan hujah.

[13] Berdasarkan Nota Keterangan di atas kami membuat dapatan sebagaimana berikut:

a) Setelah Plaintiff (Perayu) menutup kesnya, Hakim Bicara telah mengarahkan Defendan 1 (Responden 1) untuk meneruskan kesnya namun Defendan 1 (Responden 1) memohon untuk kemukakan hujah

bahawa tiada kes untuk dijawab kerana kes Plaintiff (Perayu) belum disempurnakan dan Defendan 1 (Responden 1) juga telah memohon agar Mahkamah menetapkan tarikh untuk dimasukkan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab tersebut.

b) Hakim Bicara tidak menimbangkan permohonan Defendan 1 (Responden 1) untuk kemukakan hujah berkenaan tiada kes untuk dijawab sebagaimana diperuntukkan oleh seksyen 126 (7) Enakmen Tatacara Mal tetapi terus mengarahkan pihak-pihak kemukakan hujahan kes secara serentak dan menetapkan tarikh untuk keputusan pada 26/1/2024 (**rujuk Nota Keterangan di muka surat 139-140 Rekod Rayuan**)

c) Hakim Bicara seterusnya tidak memberikan ruang dan peluang kepada Defendan 2 (Responden 2) untuk memberikan keterangan termasuk memanggil saksi-saksi Defendan 2 bagi memastikan perbicaraan kes pengesahan hibah tersebut dapat dilaksanakan melalui proses keadilan yang sempurna.

[14] Oleh itu, bagi merungkaikan kedua-dua isu di atas kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 126 (3) hingga (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 126 Susunan ucapan

...

(3) Apabila plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintif, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya. (5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan manamana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apaapa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya

(7) Jika defendan memilih untuk tidak mengemukakan apa-apa keterangan tetapi memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab, Hakim hendaklah—

(a) merekodkan penghujahan defendan; dan

(b) mengarahkan defendan mengangkat sumpah menafikan tuntutan plaintif, dan jika defendan enggan mengangkat sumpah sedemikian, Hakim hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (8), membuang kes defendan dan membenarkan tuntutan plaintif.

(8) Sebelum Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif di bawah subseksyen (7), Mahkamah hendaklah—

(a) mendengar dan merekodkan penghujahan plaintif dalam menutup kesnya; dan

(b) mengarahkan plaintif mengangkat sumpah mengakui kebenaran tuntutan, dan jika plaintif enggan mengangkat sumpah sedemikian, Mahkamah hendaklah membuang kesnya.

[15] Berdasarkan peruntukan di atas, kami berpandangan tindakan YA Hakim Bicara menutup kes dengan mengarahkan pihak-pihak mengemukakan hujahan keseluruhan kes pada 13/10/2022 adalah suatu tindakan yang khilaf dan tidak tepat. Mahkamah Bicara sepatutnya menggunakan peruntukan undang-undang sepertimana yang diperuntukkan oleh seksyen 126 di atas bagi memberi peluang kepada Defendan 1 (Responden 1) mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab terlebih dahulu dan kemudiannya Hakim Bicara berdasarkan hujah tersebut membuat dapatan dan memutuskan sama ada wujud kewajaran untuk Defendan tidak mengemukakan apa-apa keterangan atau sebaliknya .

[16] Justeru pada hemat kami, sekiranya wujud kewajaran bahawa tiada kes perlu dijawab, maka peruntukan seksyen 126 (7) (b) boleh diteruskan untuk melengkapkan prosiding kes sehingga selesai dan keputusan boleh diberikan.

[17] Namun apa yang berlaku dalam kes ini adalah peruntukan seksyen 126 tersebut telah tidak dipatuhi kerana hujah bahawa tiada kes untuk dijawab telah tidak direkodkan oleh Hakim Bicara dan Hakim Bicara juga tidak memanggil Defendan 2 (Responden 2) untuk memberikan keterangan sebaliknya mengarahkan semua pihak memfailkan hujah kes dan menetapkan tarikh 26/1/2023 sebagai tarikh keputusan.

KESIMPULAN

[18] Oleh yang demikian, tanpa perlu mengulas berkenaan merit rayuan kes ini, kami berpendapat bahawa tindakan Hakim Bicara yang gagal mengambilkira 2 aspek di atas dan terus memberikan keputusan kes ini adalah suatu tindakan yang bersifat pra matang kerana tidak memberikan perhatian untuk keperluan seksyen 126 dipenuhi terlebih dahulu.

[19] Berdasarkan ulasan kami di atas, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf yang memerlukan campur tangan kami bagi memastikan segala prosedur dan ketetapan peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan disempurnakan dalam prosiding perbicaraan kes tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Rekod Rayuan dan penghujahan Pihak Responden 1 MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa—

[1] Kes Mal Bil No.: 10300-044-075-0022-2017 hendaklah disambung bicara dengan Defendan 1 (Responden 1) diperintahkan mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab selaras dengan Seksyen 126 (7) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan prosiding diteruskan dengan keterangan pihak Defendan 2 (Responden 2) sehingga selesai.

[2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 26/1/2023 dalam Kes Mal No.: 10300-044-075-0022-2017 adalah **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....*hotta fno*.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor